# Dienstleistungsvertrag

zwischen

Misicher
Mahmoud-Kallert-Weg 9-3, 43759 Schmölln
– nachfolgend „Auftraggeber“ –

und

Schaaf GmbH
Dimitri-Ring-Straße 6-3, 15025 Naila
– nachfolgend „Auftragnehmer“ –

wird folgender Vertrag geschlossen:

## § 1 Vertragsgegenstand

(1) Gegenstand dieses Vertrags sind Leistungen des Auftragnehmers im Bereich „Datenschutzbeauftragter“ (nachfolgend „Leistungen“). Diese umfassen die Übernahme der Funktion des externen Datenschutzbeauftragten für den Auftraggeber einschließlich der Beratung der Geschäftsführung, der Schulung der Beschäftigten und der Ansprechbarkeit für Aufsichtsbehörden.

(2) Der Auftragnehmer erbringt die Leistungen eigenverantwortlich und mit qualifiziertem Personal. Er ist berechtigt, Subunternehmer einzusetzen, sofern der Auftraggeber zuvor in Textform zugestimmt hat.

## § 2 Vertragsbeginn und Laufzeit

(1) Das Vertragsverhältnis beginnt am 01.12.2025. Die feste Vertragslaufzeit beträgt sechsunddreißig Monate und endet am 30.11.2028.

## § 3 Vergütung

(1) Für die Leistungen erhält der Auftragnehmer eine jährliche Pauschale in Höhe von 4.811,02 € netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

(2) Die Vergütung ist jeweils im Voraus bis zum dritten Werktag des Abrechnungszeitraums fällig.

(3) Zusätzliche Leistungen, die über den Vertragsgegenstand hinausgehen, werden nach vorheriger Absprache gesondert vergütet.

## § 4 Kündigung

(1) Beide Vertragsparteien sind berechtigt, diesen Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Monatsende in Textform zu kündigen.

(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

## § 5 Vertragsverlängerung

(1) Erfolgt keine fristgerechte Kündigung, verlängert sich die Vertragslaufzeit stillschweigend um jeweils zwölf Monate.

## § 6 Vertraulichkeit

(1) Die Parteien verpflichten sich, alle im Rahmen dieses Vertrags erlangten vertraulichen Informationen geheim zu halten. Diese Pflicht besteht auch nach Beendigung des Vertrags fort.

## § 7 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Textform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Formerfordernisses.

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

(3) Gerichtsstand ist Schmölln.

Schmölln, den 3. Oktober 2025

Roman Trupp
für den Auftraggeber

Thea Fiebig-Renner
für den Auftragnehmer